



OPINIÃO

Isenção do IR até R\$ 5.000 e mitigação de benefícios tributários sobre bens de consumo

[Vinicius Lazaretti](#)

27 de janeiro de 2026, 15h22

Tributário

Este artigo examina, no âmbito do direito tributário financeiro, a convivência de duas iniciativas legislativas com efeitos distributivos potencialmente contrapostos. A Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025, cria redução do imposto sobre a renda da pessoa física no ajuste mensal e no ajuste anual, calibrada para que rendimentos tributáveis até R\$ 5.000 por mês, equivalentes a R\$ 60 mil por ano, não suportem imposto devido. Já a Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025, reduz incentivos e benefícios tributários federais, inclusive hipóteses de isenção, alíquota zero e créditos presumidos em contribuições que compõem custos empresariais e influenciam o preço de produtos de consumo cotidiano.

[APOIO](#)

Freepik



O objetivo é explicitar os mecanismos jurídicos de cada medida e avaliar como a desoneração do imposto sobre a renda pode ser parcialmente neutralizada pela recomposição de carga tributária sobre o consumo quando a redução de benefícios alcança bens e

cadeias relevantes para o custo de vida. O tema importa porque o debate público tende a tratar a isenção como ganho líquido automático, sem considerar efeitos de segunda ordem via preços, e porque a LC nº 224 integra uma agenda de racionalização de gastos tributários, com reflexos sobre equilíbrio orçamentário e alocação do ônus fiscal. A análise é dogmática, ao descrever as técnicas normativas, e aplicada, ao construir exercício numérico simples; a conclusão é orientada por justiça fiscal e coerência orçamentária, considerando capacidade contributiva. seletividade





A Lei nº 15.270 altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e institui redução do imposto sobre a renda devido nas bases mensal e anual. A técnica não se limita a alterar faixas e alíquotas da tabela progressiva; cria instituto de redução do imposto apurado, voltado a zerar o imposto devido até certo patamar e reduzir o imposto numa faixa de transição acima desse patamar.

No ajuste mensal, insere-se o artigo 3º-A, aplicável a partir de janeiro do ano-calendário de 2026, com tabela em dois intervalos. Até R\$ 5.000 de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste mensal, a redução do imposto é de até R\$ 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Duas notas jurídicas estruturantes: não se trata de dedução da base de cálculo, mas de redução do imposto apurado; e a redução tem teto vinculado ao próprio imposto devido, impedindo redução superior ao montante apurado e evitando crédito negativo. Entre R\$ 5.000,01 e R\$ 7.350, a redução é decrescente, pela fórmula $R\$ 978,62 \text{ menos } 0,133145 \text{ multiplicado pelos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste mensal}$, até se tornar nula, o que suaviza o degrau de tributação.

No ajuste anual, insere-se o artigo 11-A, aplicável a partir do exercício de 2027, ano-calendário de 2026, com lógica equivalente. Até R\$ 60 mil de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, a redução é de até R\$ 2.694,15, de modo que o imposto devido seja zero. Entre R\$ 60.000,01 e R\$ 88.200, aplica-se fórmula decrescente do tipo $R\$ 8.424,47 \text{ menos } 0,095225 \text{ multiplicado pelos rendimentos tributáveis anuais}$.

Do ponto de vista sistêmico, o arranjo produz ao menos três implicações. Primeira, o efeito econômico se aproxima de isenção até R\$ 5.000 mensais, mas preserva a estrutura de cálculo, deslocando a modulação para abatimento do imposto devido. Segunda, o desenho se harmoniza com a capacidade contributiva do artigo 145, § 1º, da Constituição, ao reduzir a carga em faixa de renda em que a tributação tende a pressionar o mínimo existencial. Terceira, a medida é renúncia de receita e, portanto, conecta-se ao debate de compensação, sustentabilidade e alocação do ônus fiscal, ainda que isso nem sempre seja explicitado no texto legal.

Mitigação de benefícios fiscais sobre bens de consumo na
I.C. nº 224/25

empresariais e influenciam, por via reflexa, o preço final de bens e serviços consumidos pelas famílias.

O § 1º do artigo 4º delimita os tributos abrangidos:

Contribuição para o PIS e Cofins, inclusive na importação, IRPJ, CSLL, Imposto de Importação, IPI e Contribuição Previdenciária do empregador. Trata-se de amplitude que revela um desenho transversal, voltado a múltiplos instrumentos de desoneração, e não uma intervenção setorial isolada.

Essa moldura, contudo, não identifica por si só quais benefícios serão reduzidos, o que é feito pelo § 2º.

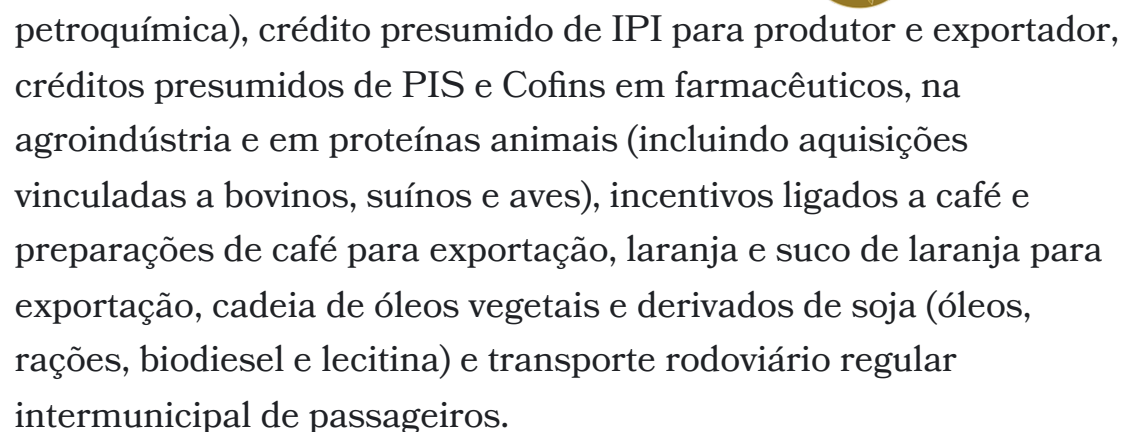
O § 2º define o universo dos incentivos e benefícios sujeitos à mitigação. Nesse rol de regimes do § 2º do artigo 4º da LC nº 224, de 2025, a mitigação não incide sobre um benefício abstrato, mas sobre mecanismos concretos de desoneração que hoje reduzem custo e preço em cadeias específicas. O texto alcança, por exemplo, créditos presumidos de PIS e Cofins associados a setores de consumo massificado, como o crédito ligado ao regime monofásico de produtos farmacêuticos e de higiene, que se conecta a remédios e a itens de higiene pessoal e correlatos. Alcança também créditos presumidos voltados à cadeia agroindustrial, ligados a alimentos e insumos, como carnes e proteínas animais, com previsões específicas em leis que tratam de aquisições na cadeia de bovinos, suínos e aves; e, ainda, benefícios associados a derivados de soja e biodiesel, com efeitos em itens como óleo de soja e rações, inclusive de uso doméstico, além de benefícios ligados à cadeia de laranja e suco de laranja.

Soma-se a mitigação expressa da alíquota zero de PIS e Cofins, inclusive na importação, prevista no artigo 1º da Lei nº 10.925, de 2004, que atinge insumos agropecuários como fertilizantes, defensivos e sementes, com repercussão esperada no custo de produção e no preço final de alimentos. A LC também inclui a redução prevista no artigo 2º da Lei nº 10.925, de 2004, cujo alcance prático tende a concentrar-se em segmentos industriais e energéticos, com reflexos indiretos sobre preços, logística e cadeias de abastecimento.

Um ponto de calibragem relevante é o § 8º do artigo 4º da LC nº 224, que preserva, no recorte de cesta básica, a alíquota zero de PIS e Cofins, evitando incidência residual sobre alimentos essenciais como arroz, trigo, milho e derivados, carnes, peixes, café, açúcar, óleos e laticínios. Ao mesmo tempo, mantém recomposição para

Spacca





Definido o “o quê” pelo § 2º, o § 4º do artigo 4º estabelece o “como”, isto é, a mecânica de mitigação aplicável a cada espécie de benefício. Para isenções e alíquotas zero, a norma substitui a desoneração integral por incidência equivalente a 10% da alíquota do sistema padrão. Para alíquotas reduzidas, determina a recomposição parcial mediante combinação entre a alíquota favorecida e a alíquota padrão. Para reduções de base e para benefícios creditícios, fixa percentuais de limitação do ganho originalmente conferido. Em termos dogmáticos, o § 4º não é o fundamento material da escolha do benefício a reduzir, mas o mecanismo operacional que transforma o rol do § 2º em perda concreta de vantagem tributária, com consequência econômica previsível na cadeia de formação de preços.

Por fim, convém registrar que, em tributos sobre consumo, a repercussão ao preço final é traço estrutural. Ainda que a incidência jurídica recaia sobre produtor, importador ou comerciante, o tributo integra a engenharia de precificação e tende a ser internalizado no valor cobrado do consumidor, aproximando-se, na prática econômica, de lógica de cálculo por dentro, no sentido de o preço bruto ser ajustado para comportar a carga. Em PIS e Cofins, apesar da incidência sobre a receita e não da técnica clássica de tributos indiretos, a busca por preservar margem líquida tende a pressionar o repasse, especialmente em bens de demanda rígida e consumo frequente.

Contraponto entre isenção do IR e aumento de tributos sobre consumo

A comparação entre desoneração da renda e aumento de tributação sobre consumo deve distinguir as bases econômicas. A desoneração do imposto sobre a renda amplia a renda disponível, enquanto a recomposição de carga em tributos sobre consumo reduz o poder de compra dessa renda. O ponto central, para uma leitura realista, é mensurar em que medida o ganho nominal de renda disponível pode ser parcialmente absorvido por aumento de preços de bens que perderam benefícios fiscais.

A Lei nº 15.270 de 2025 oferece um parâmetro numérico claro. Para rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste mensal até R\$ 5.000, a redução do imposto é de até R\$ 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Em linguagem econômica, esse é um teto de ganho

estabelece que bens e alíquotas zero passam a suportar alíquota equivalente a 10% da alíquota do sistema padrão. Considerando o padrão não cumulativo de PIS/Pasep e Cofins, cuja soma é 9,25%, a nova carga para um item que antes estava em alíquota zero seria, em termos agregados, 0,925% sobre a receita nas operações alcançadas por esse padrão. Em termos de preço final, é razoável assumir que parcela relevante desse custo tende a ser repassada ao consumidor, sobretudo em bens de grande demanda.

Tome-se um exercício simples. Suponha-se um contribuinte com rendimentos tributáveis mensais de R\$ 5.000. Pela Lei nº 15.270 de 2025, seu imposto sobre a renda mensal pode ser reduzido em até R\$ 312,89, aumentando sua renda disponível nesse mesmo valor. Suponha-se, agora, que essa pessoa gaste integralmente os R\$ 5.000 em bens que, na estrutura de custos, eram beneficiados por alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins e que, com o LC 224 de 2025, passem a suportar 0,925% de carga adicional. Nesse cenário, a carga adicional embutida no preço seria de aproximadamente R\$ 46,25 no mês, calculada por 0,925% de R\$ 5.000. O ganho líquido, ainda positivo, seria reduzido para algo em torno de R\$ 266,64.

Ainda que o §8º da LC 224 de 2025 faça ressalva e não toque aos produtos de cesta básica atingidos pelo benefício da alíquota zero, o mesmo exercício poderia recair sobre a mitigação do crédito presumido que o texto legislativo traz sobre outros produtos de uso e consumo popular, como produtos de origem animal e combustíveis, onde a diminuição do crédito presumido e a majoração da alíquota diferenciada serão repassados ao preço ao consumidor.

A crítica aparece quando se observa o desenho agregado, onde as duas medidas podem se encaixar como peças de uma mesma estratégia de recomposição fiscal. A renúncia de receita do imposto sobre a renda nas faixas mais baixas precisa ser financiada por algum outro arranjo de receitas ou por redução de despesas, sob pena de desequilíbrio orçamentário. A LC nº 224 de 2025, ao reduzir gastos tributários, pode funcionar como instrumento de compensação indireta. Se a compensação recair, ainda que parcialmente, sobre tributos que encarecem bens essenciais, o Estado transfere parte do custo da desoneração da renda para o consumo, o que tende a ser regressivo e pode corroer o objetivo de proteção do mínimo existencial.

A desoneração do imposto sobre a renda é individualizada e comunicável; a recomposição por tributos sobre consumo é difusa e se manifesta como aumento de preços, sem identificação direta do tributo. O risco político e jurídico é produzir justiça fiscal aparente, com benefício formal e ganho real parcialmente capturado por custos cotidianos, gerando frustração social e questionamentos de coerência com igualdade tributária, capacidade contributiva e seletividade por essencialidade. Soma-se que a tributação sobre consumo no Brasil é historicamente elevada e concentrada em tributos indiretos: mesmo quando a recomposição é federal, seus



os mecanismos de gasto e quanto será absorvido por eles para recomposição de benefícios.

Conclusão

A Lei nº 15.270/2025 e a LC nº 224/2025 operam em planos diferentes, mas podem convergir no resultado fiscal e divergir no resultado distributivo. A primeira cria redução do imposto sobre a renda que produz isenção prática até R\$ 5.000 mensais e até R\$ 60 mil anuais por abatimento do imposto devido. A segunda reduz benefícios tributários federais que modulam preços de bens, substituindo-os por fração das alíquotas padrão e reduzindo vantagens creditícias em cadeias relevantes.

O exercício numérico evidencia neutralização parcial do ganho quando a recomposição de carga se traduz em aumento de preços no consumo. Em direito tributário financeiro, o critério decisivo é a coerência entre sustentabilidade orçamentária e justiça fiscal. Se a intenção estatal é elevar progressividade pela via do imposto sobre a renda, a mitigação de benefícios deve ser calibrada pela essencialidade dos bens e, idealmente, acompanhada de mecanismos de compensação focalizada que preservem o poder de compra dos grupos beneficiados; do contrário, a isenção prática até R\$ 5.000 tende a gerar ganho nominal que não se converte integralmente em ganho real no orçamento doméstico, comprometendo a efetividade social da política.

Vinicius Lazaretti

é advogado tributarista, sócio do escritório Menezes Niebuhr Sociedade de Advogados, graduado em Direito pela Unoesc e especialista em Direito Tributário pela Unoesc.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **benefícios fiscais** **imposto de renda** **Isenção de IR** **Lei 15.270/2025**
Reforma tributária

      [compartilhe](#)

RECEBER

 Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

Leia também





Isenção de imposto de Renda para portador de moléstia profissional



Redução de benefícios fiscais promove confisco silencioso

OPINIÃO

Isenção na distribuição de lucros aos sócios d empresas do Simples



OPINIÃO

Impactos da reforma tributária na valoração e rendimento de imóveis



OPINIÃO

Brasileiro resident no exterior não precisa declarar Imposto de Renda

OPINIÃO

Transição da reforma tributária será divisor de águas para empresas



quarta-feira
28 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br